



JUZGADO 1A INST CIV COM 49A NOM

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 129

Año: 2025 Tomo: 3 Folio: 757-772

EXPEDIENTE SAC: ... - J.R., N.R. C/ J.R., J.C.- ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- OTRAS FORMAS DE
RESPONS. EXTRA CONTRACTUAL - TRAM.ORAL PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 129 DEL 10/06/2025

SENTENCIA NUMERO: 129. CORDOBA, 10/06/2025.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados “**J.R., N.R. C/ J.R., J.C.- ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- OTRAS FORMAS DE RESPONS. EXTRA CONTRACTUAL - TRAM.ORAL – n.º ...**” de los que resulta

que con fecha 29/07/2022 comparece, mediante apoderado, N.R. J.R., quien en tal carácter promueve demanda en contra de su progenitor, J.C.J.R., persiguiendo el cobro de la suma de pesos ciento cuarenta y tres millones sesenta y cuatro mil diecisiete, con más sus intereses y costas, en base a la falta de reconocimiento voluntario de su vínculo filial, lo cual aduce le provocó un daño que debe ser reparado integralmente conforme la legislación vigente.

La actora sostiene que su padre se negó sistemáticamente a reconocerla, a pesar de que sabía del embarazo de su madre y del vínculo filial que existía entre ellos. Explica que no fue sino a través de un proceso de reclamación de filiación que pudo obtener el pronunciamiento judicial que lo declaró tal por medio de Sentencia n° 192 de fecha 28-07-2021, en autos “**T., N.R. C/ J.R., J.C.- ACCIONES DE FILIACIÓN – LEY 10.305**” (EXPTE. N° ..), dictada por el Juzgado de Familia de 8°

Nominación de la Ciudad de Córdoba.

Expresa que su nacimiento fue fruto de la relación amorosa que su padre mantuvo con su madre, Liliana Beatriz Echeverría, situación que era conocida por sus respectivos círculos íntimos, y que tal vínculo se desarrolló desde el año 1.976 hasta el año 1.992, aproximadamente. Sostiene que, con posterioridad, su madre y el demandado mantuvieron encuentros esporádicos y llamadas telefónicas, de los cuales en algunas oportunidades tuvo participación. Destaca la actora que cuando su madre le comunicó de su embarazo, el aquí demandado se negó a reconocerla e incluso propuso realizar un aborto, dado que se encontraba casado y había tenido una hija recientemente, lo que generaría conflictos en su incipiente matrimonio.

La actora sostiene que sin perjuicio de ello el vínculo amoroso entre su madre y el demandado prosiguió, por lo que cuando su padre se enteró que su madre se iba a casar, le dedicó una canción que se llama “te vas a casar” que es del año 1980. Continúa el relato diciendo que su padre biológico fue a conocerla a la clínica patricios al nacer, y en ese momento expresó que era igual a Lorena Jiménez, e incluso le regaló una cadena y una pulsera de oro.

Afirma que su padre decidió no reconocerla y no establecer vínculo filial con ella, pese a presentarse con dicha calidad en algunos encuentros eventuales cuando se reunía con su madre, presentándose como un amigo especial de Córdoba. Asevera que esta falta de reconocimiento implicó el abandono de su persona en todos los aspectos, y que a sabiendas de su existencia se desentendió de sus obligaciones paternales, de alimentos, crianza, de su salud, de sus cuidados y necesidades, quedando todo a exclusivo cargo de su madre. Señala que, al mismo tiempo, se vio privada de su identidad, al no poder acceder al emplazamiento de un determinado estado civil, ni pertenecer a una familia, es decir, se perdió de conocer a sus abuelos, tíos y hermanos por parte de padre, situación que hasta el día de la fecha anhela.

La actora aclara que su madre se casó en el año 1980 con el Sr. Alberto T.,

mientras estaba embarazada de ella. Explica que el marido de su madre es considerado como su padre de corazón, y que desde su nacimiento hasta los ocho años de edad la situación de la identidad biológica de la actora siempre se mantuvo en reserva. Relata que se trató de un pacto de silencio entre adultos, debido a la presión de su padre de mantener la situación en la clandestinidad, situación que se sostuvo hasta un día en que la actora se encontraba en la ciudad de Córdoba de paseo. Expresa la actora haber notado que la señalaban como hija del Sr. J.R., por lo que le preguntó a su abuela materna por qué esos chicos decían que ese señor era su papá, a lo que sin más su abuela contestó: “porque él es tu papá”. Asegura que ello le provocó una inmensa angustia dado que no comprendía y tampoco sabía cómo preguntar sobre su verdad biológica.

Refiere que su vida se desarrolló en el seno de una familia bien constituida a los ojos de una sociedad de los años ochenta, encontrándose unidos quienes eran considerados sus padres en matrimonio civil y religioso, siendo la actora la hermana mayor de los tres hijos del hogar. Continúa el relato diciendo que, desde el comienzo de sus estudios primarios, concurrió al colegio bilingüe WARD, de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, de doble escolaridad y cuya cuota mensual resultaba muy onerosa para la capacidad económica de sus padres, comprobando años más tarde que quién pagaba dichos importes era su padre biológico, como parte del acuerdo entre adultos que tenían. Narra que, a pesar del pago de dichos emolumentos, su padre biológico jamás puso a disposición un monto económico equivalente a una cuota alimentaria para su manutención que cubriera sus otras necesidades: salud, vestimenta, alimentos, etc. Señala que años más tarde, el demandado dejó de pasar el valor del arancel escolar, por lo que se vio obligada a cambiar de institución educativa, perdiendo así no sólo amigos y afectos sino también al acceso a una educación de calidad, que le habría permitido contar con otras herramientas en la vida adulta para la inserción en un mundo donde se exige estar más capacitado en lo laboral y económico.

Resalta que durante su infancia el demandado se presentaba como amigo de la familia

y que ocasionalmente se veían cuando viajaban a la Ciudad de Córdoba a visitar a sus familiares maternos, o a veces en Buenos Aires cuando su padre se desplazaba por motivos laborales. Argumenta la actora que recuerda tales momentos y que conserva registros fotográficos que dan cuenta de tales encuentros. Explica que fue en tales viajes en donde otros niños la sindicaban como hija del Sr. J.R., y que su padre es una persona pública reconocida por ser cantautor de cuarteto, que tiene fama y prestigio social, popularmente conocido como “*La Mona Jimenez*”.

Asevera que durante su adolescencia comenzaron a aflorar problemas en torno a su identidad, ya que, desde muy pequeña, incluso antes de que se la señale como hija de una persona distinta de quien consideraba su padre, siempre se sintió diferente respecto de los otros hijos de su madre. Aclara que a pesar de que su padre del corazón nunca hizo diferencia, siempre sintió que no encajaba, incluso en lo físico.

Relata que toda esta situación se agravó al momento de enfrentar a su madre puesto que nunca tuvo respuestas concretas de su parte, lo que la llevo a una profunda crisis depresiva, durante la cual debió recibir ayuda psicológica y psiquiátrica, alejándose de su entorno familiar más cercano. Expresa que se volvió una adolescente muy rebelde y que dirigió toda su bronca hacia su mamá. Explica que, con el entendimiento que le trajo la madurez, advirtió que su madre resultó ser una víctima más del Sr. J.R., ya que siempre estuvo influenciada por las amenazas de él y su entorno, a quienes solo le importaba ocultar la verdad, porque consideraba que hacerse cargo de su persona respondía a intereses económicos. Entiende que su madre siempre intentó protegerla, buscando evitar el dolor del rechazo de su padre hacia ella, esperando que cuando fuera mayor tomara esa decisión con otras herramientas y con una psiquis más preparada.

La actora narra que con el transcurrir de los años, siendo mayor de edad, conoció al padre de sus hijos, con quién tuvo una relación y que, fruto de ese vínculo nacieron sus dos hijos. Expresa que ello conllevó afrontar la experiencia de ser madre, en el sentido amplio del

concepto, lo que trajo aparejado no sólo recordar el sentimiento de falta de verdad biológica sino también poder cerrar su árbol genealógico. Afirma que ello fue experimentado particularmente en su primer embarazo, cuando los médicos comenzaron a indagar sobre las posibles patologías de sus padres, sobre todo en lo relativo a la existencia de enfermedades genéticas. Relata que, cuando comenzó a asimilar que su padre biológico jamás la reconocería, comenzó un proceso interno de lucha para iniciar el reclamo judicialmente. Asevera que le costó demasiado tomar la decisión, primero por la incertidumbre que genera lo desconocido, asimismo por no saber cómo recaería la decisión en el ánimo de su padre del corazón, puesto que sentía que con ello le “clavaba un puñal” y era una desagradecida de todo el amor que le había dado. Postula que, con la ayuda de su familia y amparada en la fortaleza de sus hijos, hizo frente a la situación con la importancia del caso. Cuenta que cuando nació su hijo Jano, su papá biológico la llamó por teléfono felicitándola, y le dijo que comerían un asado así conocía a su nieto. Postula que, en ese mismo momento, su madre estaba reunida en Córdoba con él, y que el demandado le dio un papel con un número de teléfono y le dijo: “... *que Natalia me llame a este número cuando necesite algo...*”. Expresa que cuando llamó, le atendió un hombre llamado Rubén Omar Bravi, su abogado, y que éste manifestó textualmente: “...*Vos no vas a hablar con él...*”.

La actora continúa su relato diciendo que, tres años después, fue mamá de Lupe. Expresa que fue ese nacimiento el que le permitió tomar dimensión del paso del tiempo entre aquella charla con su padre, en la que prometió conocer a su nieto, con el hecho de que ahora eran dos los nietos a conocer. Afirma que en el año 2015 decidió buscar su verdad biológica, por ello se asesoró legalmente con el Dr. Alberto Víctor Domínguez, con quién comenzó un proceso de mediación judicial voluntaria en la Ciudad de Buenos Aires. Señala que, a pesar de estar debidamente notificado, compareció solamente su apoderado, Dr. Rubén Omar Bravi, quién exigió que previo a cualquier tipo de reconocimiento se sometiera a una prueba de ADN en la ciudad de Córdoba, específicamente en el instituto Lidmo sito en calle Independencia n° 644,

piso 4°, de la ciudad de Córdoba.

Puntualiza que, accediendo a dicho pedido, fue el 18/11/2015 con su abogado a la ciudad de Córdoba a hacerse la prueba de ADN bajo protocolo interno F9184 de dicho laboratorio. Relata que el día 09/12/2015 recibió el resultado del ADN, el que concluye que es hija biológica del Sr. J.C.J.R.. Narra que todo el proceso le resultó indigno puesto que, como consecuencia del resultado positivo de ADN, el Dr. Bravi le explicó a su abogado que, para someterse voluntariamente al reconocimiento de la paternidad, el Sr. J.R. y su entorno familiar, con la Sra. Juana D. a la cabeza, exigían como condición que renunciara a cualquier tipo de demanda por daños y perjuicios por la falta tardía de reconocimiento.

Advierte que la actitud del demandado no fue propia de “*un buen padre de familia*”, sino que desde un primer momento entorpeció el procedimiento, si bien no se opuso a la producción de la prueba pericial de ADN, insistió en que firmara un documento privado, reduciendo la cuestión al ámbito exclusivamente patrimonial, lo que evidencia la poca voluntad de cumplir su rol como padre y la poca importancia dada a un tema de tan delicada consideración, como el derecho a su identidad. Aduce que huelgan las palabras para describir la impotencia que sintió al sentirse hija de “segunda mano”. Aclara que sus hermanos están en todo su derecho de percibir de su padre dinero y vivir una vida económicamente satisfactoria, sin perjuicio de ello, su padre siempre propinó un trato diferencial hacia su persona. Hace notar que el demandado es un músico de reconocida trayectoria, por lo que su capacidad económica resulta obvia, y sin perjuicio de ello nunca cumplió con la obligación alimentaria a su cargo. Afirma que el accionar del demandado le generó múltiples daños, que aborrecía los actos en el colegio, los días domingo y todo aquello que le recordara que le faltaba parte de su familia, como las fechas festivas, navidades, años nuevos o los días del Padre, que pasaba literalmente tirada en la cama.

Cita doctrina y jurisprudencia.

En definitiva, la actora cuantifica su reclamo en la suma de pesos ciento cuarenta y tres millones sesenta y cuatro mil diecisiete (\$143.064.017), el que se compone por el daño moral que asciende a pesos cincuenta y siete millones doscientos veinticinco mil seiscientos seis (\$57.225.606) y el daño patrimonial que a través de su determinación asciende a pesos ochenta y cinco millones ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos once (\$85.838.411). Respecto del daño patrimonial, se solicita el valor de pesos ochenta y cinco millones ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos once (\$85.838.411), por la “pérdida de chance” que resulta frustrada a raíz del hecho ilícito de no reconocimiento. Expresa que el accionar del demandado frustró la posibilidad de procurarse un trabajo que pueda liberarla económicamente. Relata que sus hermanos sí poseen otros recursos por ser los hijos de “La Mona”, por lo que sus expectativas difieren ampliamente de las de ellos. Destaca que La Mona Jiménez cuenta con contactos, poder e influencia, y que la falta de reconocimiento la coloca en desventaja comparativamente respecto de sus hermanos, quienes sí pueden disfrutar de la situación social de ser hijos de La Mona, lo que le abriría muchas más puertas que a cualquier otra persona. Solicita que se considere que sus hermanos poseen casas propias, automóviles de alta gama, la enriquecedora experiencia de haber conocido y viajado por todo el mundo, emprendimientos empresariales y comerciales que suponen hasta anticipos de herencia. Considera que el obrar del demandado le impide tener una casa propia y aunque sea un automóvil, incluso la posibilidad de crear su propia empresa gastronómica. Ofrece prueba. Pide honorarios de conformidad con lo previsto por el inc. 5 del art. 104, inc. 5, ley 9459. Corrido traslado para contestar la demanda, el accionado comparece, mediante apoderado, y lo evacua con fecha 22/11/2022. El demandado efectúa, en primer lugar, una negativa detallada de los hechos relatados por la parte actora. Seguidamente, brinda su versión de los hechos en los siguientes términos. Expresa que tomó conocimiento de la existencia de la actora al momento de haber recibido la citación para comparecer a la mediación en CABA. Señala que fue en dicha ocasión que ofreció, sin condicionamiento alguno, la realización de la

prueba genética. Asevera que jamás condicionó dicha práctica a renuncia a derecho alguno. Señala que, una vez conocido el resultado que confirmaba el vínculo, se contactó directa e inmediatamente con su apoderado para darle la novedad, e igualmente se puso a disposición para lo que estimaran necesario para la inscripción del vínculo en los organismos públicos. Explica que se le hizo saber que, existiendo un reconocimiento previo de paternidad por parte del cónyuge de la madre de la actora, era necesario impugnar dicha paternidad como condición previa, por lo que sugirió se tramite la impugnación contemporáneamente con la filiación, tal como lo permite expresamente el art. 578 CCCN. Aduce que la actora manifestó que prefería promover las acciones en forma independiente, y que los mantendría informados respecto de las acciones a seguir. Expresa que con fecha 28 de octubre de 2019, se les notificó la demanda de filiación caratulada “T. N.R. c/J.R. J.C.– acciones de filiación – ley 10.305 – expte. ..”, y que conforme se sigue de dichas actuaciones, se allanó temporánea e incondicionalmente a la demanda de filiación, sin perjuicio de ello se limitó el rechazo y la negativa a hechos extraños a dicho reclamo, que ya le hacían avizorar una futura demanda por daños. Postula que con sustento en el allanamiento, el Juzgado de Familia dictó sentencia admitiendo la filiación reclamada.

Advierte que con fecha 25/11/2020 se le notificó al Señor Jiménez de la reunión de mediación prejudicial obligatoria iniciada con el fin de promover una ulterior demanda de compensación económica derivada del no reconocimiento voluntario del vínculo familiar, en la que no hubo acuerdo por entender que el reclamo era improcedente. Explica que la actividad desarrollada por el Señor J.R. siempre fue diligente en cuanto al conocimiento de la realidad de los hechos, y dicho actuar se ha visto reflejado materialmente en cada proceso o reclamo. Respecto del reclamo de daños, explicita que no tiene responsabilidad alguna en su ocurrencia, puesto que no existió antijuridicidad en su accionar. Explica que la atribución del daño invocado debe ser probada por quien lo alega, e igualmente basarse en factores subjetivos, esto es en la ocurrencia de culpa o dolo en los términos de los arts. 1.724 y 1734

del CCCN, al tiempo que debe existir un nexo adecuado de causalidad entre el supuesto daño y la conducta de la persona a la que se atribuye el hecho u omisión. Reitera que no ha realizado conducta alguna susceptible de causar el daño que alega haber sufrido la actora, sino que frente al primer reclamo efectuado por la actora, prestó su colaboración sincera e inmediata, poniendo a su disposición la realización de la prueba genética sin necesidad de promover previamente la demanda. Afirma que antes del reclamo en oficina de mediación en CABA desconocía que la actora fuera su hija o que pudiera serlo, sino que del propio relato de la actora se desprende que fue reconocida desde su nacimiento por el cónyuge de su madre, de quien recibió según lo expresa un trato amoroso y paternal, sin diferencia alguna con el recibido por sus hermanos, por lo que no existe relación de causalidad entre los daños reclamados y la conducta desplegada por su parte. Entiende que el valor del daño extra patrimonial reclamado resulta abultado, y que sólo se explica en razón de haber adquirido reconocimiento a nivel provincial, nacional e internacional, en virtud de su exclusivo esfuerzo y trabajo. Aduce que la demandante parece ver al demandado como una caja de recursos y no de otra forma, obviando el extenso camino realizado para llegar al éxito que a la fecha, reitero, por merecimientos propios le es reconocido. Aduce que tal educación le fue transmitida a sus hijos, quienes, a través del esfuerzo han forjado sus respectivas tareas, y si el hecho de ser sus hijos les ha abierto puertas, ello fue a partir de su buen nombre y nunca por sus condiciones materiales. Sostiene que, a partir de la temporaneidad del reconocimiento de la filiación, la actora ahora también podrá gozar del mismo beneficio. El demandado sostiene que surge por confesión de la actora que cursó sus estudios en un colegio bilingüe y de costo importante, de lo que se deriva que la educación recibida ha sido correcta, por lo cual su preparación para el futuro, en el caso de haberla aprovechado, también debió serlo. El accionado señala que lo mismo cabe decir en relación al daño material, toda vez que el reclamo fundado en que podría haber cursado Administración de Empresas, Medicina o lo que fuera, tampoco merece mayor comentario, siendo que en las universidades públicas de

este país los cursados son gratuitos, y no manifiesta haber intentado o haber rendido examen de ingreso en alguna de ellas. Advierte que la pérdida de chance exige que se alegue y demuestre que el aporte del padre le hubiese permitido llegar a una mejor calidad de vida, lo que no se logra concretar en la demanda.

En cuanto al daño patrimonial, el demandado reitera que se enteró de la existencia de la actora en la conciliación indicada precedentemente, por lo cual el fundamento del reclamo realizado cae por su propio peso. Subsidiariamente, indica que la actora es contradictoria en su relato; ya que mientras afirma haber mantenido con su padre y hermanos una relación afectiva plena, sostiene que ha padecido por no poder contarles a sus amiguitos la verdad sobre su padre, cuestión que se contradice con la fecha en la que afirma haber tenido conocimiento por su abuela materna de tal hecho. El accionado resalta que la actora denomina como “padre del corazón” al marido de su madre, para pasar a narrar que los días domingos o actos del colegio eran aborrecibles. Postula que mientras la actora expresa el supuesto sufrimiento que le causa no tener relación con el demandado, nunca ha intentado iniciarlo. Sostiene que el fin procurado por la demandante es el de asirse de una suma dineraria que no le corresponde. En definitiva, solicita el rechazo de la demanda, con costas. Ofrece prueba.

Con fecha 12 de diciembre de 2024 se lleva a cabo audiencia preliminar. Al fijarse el objeto litigioso, las partes se remiten a sus respectivos escritos de demanda y contestación de la demanda. Resultando el momento procesal oportuno, se solicita a la actora que aclare cuál es el placer sustitutivo tomado a los fines de determinar el valor del daño moral; y en cuanto al daño patrimonial, se requiere que se denuncie, concretamente, a cuánto asciende la chance perdida. En esa oportunidad, la parte actora designa como satisfacción sustitutiva el valor de un auto de mediana gama, 0 km y en cuanto a la chance perdida, la parte actora la estima en el monto denunciado en la demanda al cual se remite, pero se compromete a aclarar cómo arriba a dicho monto. Así, con fecha 18/12/2024, la actora ratifica el monto de pérdida de chance, cuya suma asciende a pesos ochenta y cinco millones ochocientos treinta y ocho mil

cuatrocientos once (\$85.838.411). Expresa que el cálculo por el cual se arriba a esa suma consiste en el producto de los años que la actora hubiera podido ejercer su profesión una vez obtenido título habilitante para ello, tomando en cuenta, que el inicio de los estudios universitarios la actora los hubiese comenzado a los dieciocho (18) años de edad, teniendo la carrera una duración aproximada de cinco (5) años, y contando al momento de interposición de la demanda con cuarenta y un (41) años. Es decir, son diecinueve (19) años aproximados de actividad profesional y económica. Estima un ingreso promedio conforme al rubro de actividad profesional de la que aquí nos ocupa, de pesos quinientos treinta y cinco mil (\$535.000) mensuales, y atento al tipo de daño solicitado, al valor aritmético obtenido a lo largo de dichos años, se le debe aplicar el setenta por ciento (70 %) del total de esa suma, con miras a la cuantificación del daño pedido, arrojando el monto equivalente a lo ya solicitado en marras. Corrida vista al polo pasivo, con fecha 26/12/2024 el demandado la evacúa, solicitando su rechazo con los siguientes fundamentos: en primer lugar, a partir de la inexistencia de daño, y en segundo término, aduce que la actora ha variado sustancialmente el fundamento del daño reclamado al demandar. Resalta que en aquella ocasión fundó el daño patrimonial en la imposibilidad de haber adquirido un auto, una casa y finalmente en la de no haber podido adquirir un negocio gastronómico en esta Ciudad de Córdoba, mientras que ahora lo modifica y lo basa en su imposibilidad de estudiar en una universidad privada y luego prestar labores profesionales. Explica que la actora no explica el motivo por el cual no habría podido estudiar la carrera – que no indica cual es –, en una universidad pública, siendo que en el país existe una gran cantidad de ellas, algunas muy prestigiosas, y que tampoco indica ni demuestra que la carrera que no identifica, no sea brindada en una Institución Pública. Señala que la pérdida de oportunidades que constituye el daño reclamado, debe ser un daño cierto y que sólo corresponde admitir el rubro si la privación es indudable, cuestión que lejos está de ocurrir en este proceso. En suma, petitiona el rechazo del rubro.

Diligenciada la prueba escrita, con fecha 27/05/2025 se celebra audiencia complementaria en

la que se recibió la prueba testimonial, se evacúan los alegatos de las partes, y se dictó el decreto autos para resolver.

En estos términos, la cuestión queda en estado de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:

1) Los términos del litigio:

Conforme surge de los términos de demanda y contestación, puede decirse que el pleito gira en torno a la falta de reconocimiento paterno endilgada por la actora, N.R. J.R., al demandado, J.C.J.R..

Si bien ambas partes están de acuerdo en que el demandado no se negó a someterse a la prueba de ADN para determinar si existía vínculo filial cuando le fue formalmente requerido, disienten en cuanto a la época en que comenzó a existir el conocimiento del vínculo filial por parte del accionado. Mientras el demandado asegura que recién tomó noticia de la existencia de la actora al tiempo de requerírsele formalmente la instancia de mediación previa, la actora afirma que él siempre supo de su existencia, incluso desde antes de que ella naciera, sin perjuicio de ello sólo la reconoció cuando se lo exigió de manera fehaciente.

Asimismo, la actora postula que la falta de reconocimiento prolongada en el tiempo le produjo severos daños en su esfera íntima, por lo que reclama daño moral. Al mismo tiempo, asegura que este hecho también implicó una frustración de chances de mejorar su situación patrimonial y económica, puesto que sus medios hermanos gozan de una situación económica muy disímil a la suya. Por su parte, el demandado niega que su accionar haya ocasionado daño alguno a la accionante.

En estos términos ha quedado delimitado el conflicto.

2) Prueba rendida en la especie. Conocimiento del demandado sobre la existencia de su hija.

Conforme fuera dicho más arriba, la cuestión central radica en determinar si el demandado conocía de la existencia de su hija con anterioridad al requerimiento formal de mediación. A los fines de verificar este extremo, corresponde valorar la prueba rendida, no sin antes realizar

una serie de consideraciones respecto de la actitud asumida por las partes durante el curso del proceso.

Quiero señalar aquí que el demandado, si bien niega haber conocido de la existencia de la actora, no aportó ninguna prueba para demostrar tal extremo. Sin desconocer que se trata de un hecho negativo, hay que puntualizar que no arrió ningún elemento de convicción que apoye la versión de los hechos relatada en la contestación. Por el contrario, todos los elementos obrantes en la causa corroboran la versión traída por la actora, como se analizará a continuación.

En primer lugar, los testimonios aportados en la causa dan cuenta de la existencia de un vínculo amoroso entre la Sra. Echeverría y el demandado que se prolongó en el tiempo, aun cuando el mismo haya sido intermitente y mediado por la distancia, pues Liliana siempre vivió en Buenos Aires. Tanto la testigo Liliana Echeverría (min. 29 de la videograbación) como Teresita Adriana Villalon (min. 7:39 en adelante de la videograbación) fueron contestes en afirmar que el demandado sabía del embarazo de la madre de la actora y que con posterioridad incluso las visitaba ocasionalmente cuando iba a ofrecer shows a Buenos Aires o cuando ellas venían a Córdoba, que se veían en un hotel llamado “Castelar” (min.10:37). Al mismo tiempo, ambas testigos relatan que el demandado sabía que la actora era hija suya, y que incluso así lo reconocía en algunas ocasiones y frente a ciertas personas (ver minuto 35:20 en adelante).

Si bien es cierto que todas las testigos son familiares de la actora, no puedo desconocer que la naturaleza del derecho que se debate en autos refiere a una circunstancia personal e íntima, por lo que se torna difícil que los testigos sean completamente ajenos a las partes.

Así y todo, la actora ha acompañado documental que refuerza los testimonios antes reseñados. Nótese que la carta acompañada y atribuida al demandado -que no ha sido impugnada más allá del señalamiento de que es una persona pública que suscribe constantemente cartas y mensajes- está dirigida personalmente a la actora y textualmente dice: “*Para vos Naty: te*

mando esta foto para que siempre te acuerdes que un cordobés te quiere se buena y hacele mucho caso a tu mami para que seas una hermosa y buena piba, porque sos, lo que sos, sana, y buena, te mando esta foto tu amigo...la Mona” (archivo adjunto a la operación del 21/10/2024).

Analizada esta prueba a la luz de la sana crítica, debo señalar que el mensaje difiere de un simple y liviano saludo hecho a un admirador cualquiera. Por el contrario, evidencia alguna cercanía pues hace referencia a cualidades personales de la actora que a Jiménez le constaban: que era una niña sana y buena. Al mismo tiempo, el mensaje da cuenta de que la actora *siempre* debía recordar que había un cordobés que la quería, que de alguna manera era “*su amigo*”, por lo que debe descartarse la versión del demandado referida a que se trata de un mensaje sin importancia hecho en ocasión de firmar un autógrafo.

En esta idea se impone señalar que, en el mismo archivo acompañado el 21/10/2024, obran otras fotos de las que surge que la actora tuvo contacto con el Sr. Jiménez en reiteradas ocasiones, y si bien es cierto que el demandado es una persona pública, toda la prueba instrumental resulta coincidente con los testimonios rendidos en el sentido de que la familia materna de la actora conocía al demandado y su entorno, con anterioridad incluso al nacimiento que motiva estos obrados.

Frente a la ausencia de prueba en sustento de la postura enarbolada por el demandado, y en atención a los testimonios vertidos que dan cuenta de que el accionado sabía de la existencia de N.R. desde su nacimiento, lo que se ve robustecido con los instrumentos antes analizados, cabe concluir que la accionante ha probado el extremo fundante de su pretensión. Así, tengo por cierto que existió por parte del demandado conocimiento de que N.R. J.R. era su hija antes de someterse al ADN.

3) Responsabilidad del demandado. Normativa aplicable.

A los fines de un adecuado tratamiento de la cuestión, es menester destacar que a cada individuo le asiste el derecho subjetivo constitucional y supranacional a la identidad. Este

derecho comprende el de conocer los orígenes biológicos de cada ser humano, saber quiénes son sus padres por naturaleza, y por consiguiente, a tener establecida una filiación completa, paterna y materna, siempre en el marco del respeto por la dignidad humana.

Estos derechos están implícitamente comprendidos en el art. 33 de la Constitución Nacional y en los arts. 17, 18 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos del Hombre (Pacto San José de Costa Rica) que integra el ordenamiento constitucional argentino (art. 75, inc. 22 de la Const. Nac.).

Al mismo tiempo, el derecho a la identidad de los menores está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, Ley 23.849, que recepta en los arts. 7.1, 8 y cc. el derecho a la inscripción en el Registro de las Personas desde su nacimiento.

Correlativamente, le cabe a cada progenitor la obligación de cumplir con dicha normativa, toda vez que el reconocimiento filial constituye un deber jurídico en sí mismo, y su incumplimiento es una omisión generadora del deber de reparar. De esta manera, el reconocimiento de un hijo no es un acto facultativo, librado a la autonomía de la voluntad del progenitor, sino que debe conciliarse con el derecho del hijo a obtener su emplazamiento en el estado que le corresponde.

El derecho o interés que se lesiona con la falta de reconocimiento constituye una afectación negativa a los derechos de la personalidad, concretamente una violación del derecho a la identidad personal al negarse el estado de familia de un individuo. En consecuencia, el incumplimiento del deber de reconocer al hijo genera una lesión o menoscabo de un derecho humano fundamental, cuya violación, es la causa de la obligación de resarcir en los términos consagrados por el art. 1068 del CC.

En esta idea, el Código Civil y Comercial contempla especialmente la reparación de daños patrimoniales y extrapatrimoniales por la falta de reconocimiento y el daño derivado de ella en el art. 587 el que establece: *“El daño causado al hijo por la falta de reconocimiento es reparable, reunidos los requisitos previstos en el Capítulo 1 del Título V de Libro Tercero de*

este Código”.

Para determinar si el reclamo resarcitorio resulta procedente, corresponde analizar si se dan los presupuestos de responsabilidad que así lo justifiquen, esto es: una conducta antijurídica, la existencia o no de un factor de atribución -que conforme la doctrina y jurisprudencia mayoritaria en el campo de los daños derivados de las relaciones familiares es de índole subjetivo-; y finalmente analizar si se causó un daño como consecuencia inmediata o mediata previsible de la ausencia de reconocimiento.

En cuanto a la antijuridicidad de la conducta, cabe señalar que habiendo el novel ordenamiento tipificado de manera específica el derecho a obtener resarcimiento por parte del hijo no reconocido, ello equivale a señalar que la omisión de reconocimiento efectuada a sabiendas deviene antijurídica, en función de lo dispuesto por el artículo citado y el art. 1717 del CCC.

Esta postura es la que mantenía la doctrina y jurisprudencia de manera anterior a la sanción del CCC, por la que se entendía que la falta de reconocimiento deliberada de un hijo representa una conducta antijurídica, con idoneidad para generar daño patrimonial y moral siempre que medie culpa o dolo por parte del progenitor. Se trata de una proyección del deber general de no dañar a otro, que cobra especial relevancia cuando se trata del derecho a la identidad biológica.

Respecto del factor de atribución, como ya se venía propugnando por la doctrina y jurisprudencia, ha quedado sentado que se trata de un factor de atribución subjetivo ante ausencia de indicación específica en contrario, conforme lo establece el art. 1721 del CCC.

En esta dirección se ha observado que el elemento subjetivo de la responsabilidad requiere que el progenitor tenga conocimiento de la probabilidad del vínculo (Pizarro, Ramón Daniel,

“La función resarcitoria de la responsabilidad civil en los daños entre familiares” en:

Análisis de la responsabilidad civil en las relaciones de familia, Márquez, F. José y Monjo

Sebastián (dir), Ed. Mediterránea, Córdoba 2022, p. 93). Se exige entonces que el autor del

daño tenga conocimiento de la posibilidad objetiva sobre el vínculo biológico y, aun así, omita cumplir con su responsabilidad parental para hacer surgir la responsabilidad civil prevista por el art. 587, CCC.

Tal como se destacó supra, en los presentes el demandado arguye que desconocía el hecho de haber tenido una hija con la madre de la accionante y que recién tomó conocimiento de esa posibilidad al requerírsele la instancia mediatoria por parte de la actora. Sin perjuicio de ello, no ofreció ningún tipo de prueba al respecto. En esta inteligencia, se debe tener por acreditado el factor de atribución subjetivo en tanto surge de la prueba arrojada que el demandado conocía que era el padre de la actora, pese a su voluntad de mantenerlo en secreto, como se trató en el considerando que antecede.

Se ha dicho al respecto que “...*El derecho del hijo a ser emplazado como tal y tener una filiación, es correlativo del deber jurídico del padre de reconocerlo; pero sólo será reprochable jurídicamente la conducta del padre que no reconoce si tenía conocimiento del embarazo y/o nacimiento del hijo*” (CCCFam.C. Adm., de la Cuarta Circunscripción Judicial, Ciudad de Villa María, 16/09/2015, “M. F. I c. C. E., A. - Ordinario - Filiación” Expte. N° 330412, Sent. N° 30).

Resulta irrelevante cuál fue la conducta en el proceso de filiación, en tanto su omisión se produjo desde el momento en que supo que era padre de N.R. y sin embargo no ejerció los deberes inherentes a dicha calidad. Tampoco resulta una eximente el hecho de que la actora haya estado inscripta como hija del marido de su madre y que su reconocimiento hubiera requerido impugnar dicho vínculo, puesto que “*tal como se encuentra normado en el art. 587 del CCyC la conducta antijurídica descripta es aquella realizada por el progenitor que omite reconocer a su hijo, y no de aquel que no inicia una acción de filiación contra el otro*” (C6CC Cba en Sentencia n°71 del 16/05/2023).

En otras palabras, el hecho de haberse sometido voluntariamente a la prueba de filiación no enerva ni exime al demandado de la responsabilidad por la omisión de reconocimiento del

vínculo, puesto que ha quedado demostrado que conocía de la existencia de la actora desde antes de que ella naciera. En un caso similar se ha resuelto que: *“Si bien el examen de ADN fue realizado en la causa iniciada por el demandado, no puede dejar de considerarse que el mismo tuvo conocimiento desde su inicio, del embarazo de la joven con quien había mantenido una prolongada relación de noviazgo, por lo que pudo perfectamente proceder a reconocer a su hija o en caso de albergar dudas respecto de su paternidad, solicitar la realización de las pruebas biológicas para despejarlas y en caso de no acceder a ello voluntariamente la progenitora, iniciar las acciones judiciales pertinentes”* (Cámara de Familia de Mendoza, 24/11/2015, “ FJ, y MM. Por su hija menor F.M.M.E y su nieta menor F.A c N.L s/ filiación” TR LA LEY ar/ jur/59229/2015).

Por todo ello, y obrando demostrado que el demandado omitió deliberadamente sus deberes parentales a pesar de que tenía conocimiento del vínculo que los unía desde el nacimiento mismo de la actora, cabe tener por configurados los recaudos de procedencia previstos por la norma, restando determinar si los daños invocados obran debidamente probados.

4) Daño extrapatrimonial.

El daño moral ha sido definido por la doctrina como *“una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial”* (Pizarro, Ramón Daniel, Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El Daño moral en las diversas ramas del Derecho, pág. 47, Ed. Hammurabi, Bs. As., año 1996).

De esta manera, en términos generales, el daño no patrimonial debe ser probado como los demás daños. Sin embargo, en determinados casos existe una presunción de su existencia que apunta a posibilitar su cuantificación, debido a la tarea dificultosa de calibrar el perjuicio espiritual, por lo que *“cuando se dice que el daño moral no requiere acreditación, en general*

se está aludiendo a la imposibilidad de prueba directa, pero las presunciones que emergen de determinadas situaciones constituyen también un medio probatorio, sólo que indirecto” (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños. Daños a las Personas. Vol. 2 A, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1990, p. 486 y ss.).

Específicamente, en cuanto a la existencia misma del daño moral producido por la omisión de reconocimiento, cabe recordar -siguiendo a Pizarro- que el menoscabo espiritual surge *in re ipsa* de la omisión imputable de reconocimiento espontáneo por el progenitor, y se traduce, entre otros aspectos, en el hecho de no poder contar con el apellido paterno y de no ser considerado hijo del progenitor (Pizarro, Ramón D., Daño moral, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2004, p. 592).

En tal andarivel se ha resuelto que *"La falta de emplazamiento en el estado de hijo por medio del reconocimiento voluntario causa un daño moral que no requiere especial prueba, dado que se trata de un daño in re ipsa, el cual perturba a la víctima en el goce de su derecho a conocer su origen, a tener un nombre y a tener un padre”* (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, sala II - 25/10/2005, N. H. E. c. P. R. M., P. M. S. y S. LL. Vda. de P., LL Gran Cuyo, 2006-146; LL Gran Cuyo, 2006-928, con nota de Néstor E. Solari).

En igual sentido se ha expedido la Suprema Corte de Mendoza afirmando que: *"La falta de reconocimiento de la paternidad extramatrimonial da derecho al menor a ser indemnizado por el daño moral causado. Dicho daño se presume y no requiere prueba al haber lesionado un derecho personalísimo, derivado del incumplimiento de una obligación legal que se origina en el derecho que tiene el hijo de ser reconocido por su progenitor, pues es obvio que la falta del padre provoca dolor, aunque éste pueda ser de distinta intensidad según las circunstancias del caso"* (Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Autos N° 66703 "D.R.D. EN J: D.R.D. A.M.B. Filiación - Inconstitucionalidad" del 24-07-2001. LS302); entre otros. De lo expuesto surge inequívoco que la omisión voluntaria de reconocer la paternidad hace

presumir la existencia de la afectación anímica de la actora, derivada del haber transitado toda la infancia y adolescencia sin respuestas claras respecto de su identidad biológica.

Sin perjuicio de ello, en la causa se incorporó dictamen de perito psiquiatra, quien concluyó que la actora experimenta en el presente y ha experimentado en el pasado distintas situaciones de pena, vergüenza social, disminución de la autoestima, angustia y sentimientos ambiguos; todos ellos producto de la ausencia de una imagen paterna definida.

A mayor abundamiento, quiero destacar que del testimonio de la madre de la actora surgió que tanto ella como el demandado habían acordado interrumpir el embarazo que Liliana Beatriz Echeverría cursaba sin perjuicio de que “muchos inconvenientes” hicieron que la gestación llegará a término y que la actora naciera (ver min. 29:25 en adelante). No hace falta prueba directa del daño a la psiquis que implica para la actora escuchar que ambos progenitores estaban de acuerdo en poner fin a su existencia antes de que nazca y que el demandado nunca quiso vincularse con ella más allá de una visita ocasional (min.34 videograbación).

Al mismo tiempo, los términos de la propia contestación evidencian cierto menosprecio hacia los padecimientos sufridos por la actora. Si se observa, el demandado aduce que el reclamo sólo persigue una finalidad económica, invocando que N.R. tuvo una imagen paterna que fue la del marido de su madre y que, además, sus deberes como padre se encuentran cumplidos al haberse sometido a una prueba de ADN otorgando a la actora su apellido. No existe, en ningún momento del relato, empatía hacia la situación de su hija, pese a que de las testimoniales rendidas surge que ésta atravesó numerosas crisis vinculadas con la ausencia de respuestas sobre de su identidad biológica. También valoro que la actora se encontraba visiblemente afectada durante el desarrollo de ambas audiencias.

Puede afirmarse entonces que el accionar del demandado causó en la esfera individual de la actora un daño profundo, que la acompañará durante toda su existencia.

Me permito afirmar que la falta de certeza respecto de la identidad biológica de la actora

durante momentos centrales de su vida, como han sido la niñez y adolescencia, causaron importantes sufrimientos y trastornos que pudieron y debieron ser evitados.

Considero así que el valor sustitutivo peticionado, referido al valor de un auto O km de gama media, no resulta abultado ni excesivo en función de la gravedad del daño causado por la conducta del demandado. Conforme lo establece el art.1741, CCC, a los fines de determinar el contenido de la obligación de valor tengo en cuenta que la actora lo cuantificó en la suma de \$57.225.606.

Analizados los valores actuales de vehículos conforme las páginas web que a continuación se citan, se obtiene que el valor más bajo del mercado es de aproximadamente \$22.000.000, mientras que existen vehículos cuyo valor asciende a los \$101.959.200 (<https://www.lanacion.com.ar/autos/toyota-confirmando-aumentos-en-todos-sus-autos-para-junio-2025-nid02062025/https://www.lanacion.com.ar/autos/tras-meses-sin-aumentos-ford-actualizo-los-precios-de-sus-autos-para-junio-nid02062025/>).

De allí que corresponde cuantificar el reclamo de la actora en la suma de \$40.314.000, que equivale al valor de Corolla Cross XLI 2.0 CVT (modelo de entrada al segmento). Estimo que la suma constituye un monto adecuado para compensar los padecimientos sufridos por N.R. J.R..

Con respecto a los intereses, habida cuenta de que se trata de un valor actualizado, considero que deben calcularse a la tasa pura del 8% anual desde que el demandado incumplió el deber de reconocimiento parental, que tuvo lugar desde el nacimiento de la actora (31/07/1980). De aquí en adelante, corresponde fijar la tasa de uso judicial conforme el considerando respectivo.

5) Daño patrimonial.

La actora en su demanda solicita la suma de pesos ochenta y cinco millones ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos once (\$85.838.411), valor que según entiende, traduce económicamente las chances frustradas a raíz de la falta de reconocimiento. La actora

asevera que la chance pérdida se explica por la ausencia de medios necesarios para procurarse un trabajo que pueda liberarla económicamente y que carece de los mismos recursos que sus medios hermanos. Señala asimismo que, de haber sido reconocida plenamente, ello le abriría muchas más puertas y le brindaría mayores oportunidades que las que tiene cualquier persona común. Expresa que los otros hijos del demandado pudieron acceder a recursos sociales y/o económicos a los que ella jamás accedió.

A los fines de cuantificar la chance frustrada, considera el valor de una cuota universitaria, de un lugar para vivir y por último, los gastos de alimentos y estudios propios de un estudiante universitario promedio, que a Noviembre 2020, ascendía a pesos veinte mil (\$20.000), asimismo en el alquiler de un departamento de un dormitorio para que un estudiante pueda vivir con todos los gastos correspondientes, léase expensas, gastos de servicios, etc., en esa fecha ascendía a pesos veinticinco mil (\$25.000) y los gastos de manutención que debe tener un estudiante universitario, sea de material de estudios, esparcimiento y alimentos en general, ascendía a pesos veinticinco mil (\$25.000) aprox., en forma mensual, por un plazo de duración promedio de seis (6) años, atento ser el término de la mayoría de las carreras universitarias, lo que asciende a la suma definitiva de pesos cinco millones cuarenta mil (\$5.040.000), por la pérdida de chance sufrida concreta, en el no reconocimiento voluntario por parte de mi progenitor. Solicita que se valore especialmente que sus medios hermanos han podido gozar de los beneficios del poder económico y mediático del demandado y que poseen casas propias, automóviles de alta gama, más la enriquecedora experiencia de haber conocido y viajado por todo el mundo, emprendimientos empresariales y comerciales. Considera que, de haber estudiado una carrera universitaria, tendría una casa y un automóvil propio, lo que cuantifica en la suma de cincuenta millones de pesos (\$50.000.000). Al mismo tiempo, sostiene que, de haber tenido recursos para invertir, podría contar con su propia empresa en el mundo de lo gastronómico, lo que entiende conlleva una inversión aproximada de pesos treinta millones (\$30.000.000).

En audiencia preliminar se solicitó a la actora que aclare cómo arribaba al cómputo de la chance, por lo que con fecha 18/12/2024 expresó que la suma consiste en el producto de los años que la actora hubiera podido ejercer su profesión una vez obtenido título habilitante para ello, tomando en cuenta que el inicio de los estudios universitarios la actora los hubiese comenzado a los dieciocho (18) años de edad, teniendo la carrera una duración aproximada de cinco (5) años, y contando al momento de interposición de la demanda con cuarenta y un (41) años. Señala que son diecinueve (19) años aproximados de actividad profesional y económica, periodo para el que se estima un ingreso promedio de pesos quinientos treinta y cinco mil (\$535.000) mensuales, suma que reduce al setenta por ciento (70 %) a los fines de la cuantificación del daño pedido, arrojando el monto equivalente a lo petitionado. Corrida vista de esta aclaración al demandado, manifiesta que implica la variación sustancial de la pretensión dado que al demandar se cuantificó la chance en la imposibilidad de haber adquirido un auto, una casa y de no haber podido adquirir un negocio gastronómico y luego la actora lo funda en el hecho de no haber podido obtener un salario mensual, por lo que solicita su rechazo.

Antes de ingresar al análisis del rubro, debo señalar que el principio de congruencia autoriza al Tribunal a encuadrar los hechos denunciados por las partes dentro del marco jurídico que mejor corresponda. En otras palabras, las partes son soberanas en cuanto a la enunciación del material fáctico que funda su pretensión, mientras que es el Tribunal quién debe subsumir tales hechos en la norma, y en esa tarea, goza de las más amplias facultades (art. 330, CCC).

Antes de analizar si los hechos denunciados por la actora implicaron la pérdida de una oportunidad cierta y objetiva, he de señalar que la actora sólo solicitó daño pasado (ver escrito del 18/12/2024), puesto que efectuó el cálculo por los períodos comprendidos desde los 18 hasta los 41 años. En definitiva, corresponde atenerse a dicha petición para no zaherir el principio de congruencia, pues no debe perderse de vista que se trata de derechos patrimoniales y, por ende, renunciables.

A los fines de verificar si los hechos denunciados por la actora reúnen los recaudos de procedencia típicos del daño, aun cuando sea a título de chance, corresponde valorar que existía, en cabeza del demandado, un deber de manutención hacia la actora, que se habría tornado exigible de haber reconocido a su hija a tiempo, como se expuso anteriormente. Y aun cuando la oportunidad perdida no se identifique con los valores referidos a la manutención, lo cierto es que la chance se asienta sobre las mejores condiciones patrimoniales con las que contaría la actora de haberse atendido la obligación alimentaria en toda su extensión.

La cuestión en la actualidad se rige por los arts. 658 y 659, CCC, que importan el mantenimiento del sistema consagrado por el ordenamiento velezano, añadiendo algunas aclaraciones que ya venían sosteniéndose en la jurisprudencia. La regla, en uno y otro sistema, implica que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Asimismo, el nuevo marco legal elimina cualquier duda en cuanto al contenido de la obligación de alimentos, estableciéndose claramente que comprende la satisfacción de las necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Al mismo tiempo, se deja aclarado que *“Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado.”* (Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Caramelo, Picasso, Herrera, 1a ed., CABA, Infojus, 2015, p. 493 y ss.) La doctrina enseña que la cuestión alimentaria es un tema de derechos humanos básicos, ya que *“difícilmente se pueda lograr llevar adelante una vida digna y alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad, si se carece de los recursos básicos y necesarios para ello”* (op. cit. p 493). De allí que, en primer lugar, se establece la paridad de ambos progenitores respecto a la manutención de los hijos, condicionada a estrictos elementos objetivos, como la

condición y fortuna de cada uno de ellos.

Es que “*si bien ambos progenitores se encuentran en el mismo lugar respecto a su condición de sujetos pasivos de esta obligación, las condiciones específicas de cada uno de ellos será la variable a considerar, junto con otras, para definir la extensión o intensidad de cumplimiento de tal obligación. Por lo pronto, aquello a lo que se refiere la norma es que el nivel de vida de los progenitores incide en forma directa en el de sus hijos, pues si bien las necesidades económicas pueden ser ilimitadas, los recursos suelen serlo*” (op. cit, p.495).

Cabe señalar entonces que, de haber cumplido el demandado con su obligación de reconocer a la actora y, por consiguiente, de proveer alimentos —en sentido amplio— su hija habría gozado de igual situación económica que la de su padre, como mínimo hasta los 18 años. Reitero que lo aquí reclamado no se identifica con aquello que la actora dejó de recibir en concepto de alimentos, sino que comprende las proyecciones y posibilidades económicas que la actora ve frustradas por no haber contado con la oportuna manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión; todo ello acorde al nivel de vida de su progenitor.

La doctrina enseña que “*El daño material se aprecia por la privación del hijo a asistir a mejores establecimientos educativos, recibir atención fuera del ámbito de la salud pública, efectuar actividades extracurriculares, etcétera. Finalmente, cuando el daño causado se configura por las privaciones sufridas por el hijo y de ello deriva la pérdida de la posibilidad de gozar de un mejor nivel de vida conforme a las mayores posibilidades económicas del progenitor no reconociente, se advierte una típica pérdida de chance; se indemniza la pérdida de la posibilidad de haber tenido una vida con menos restricciones económicas, con mayor calidad, de acuerdo a las mayores posibilidades económicas del no reconociente. El monto de la indemnización queda al prudente arbitrio judicial, equitativo, de acuerdo con las particularidades del caso, y no depende del hipotético monto alimentario.*” (Herrera Marisa; Lorenzetti Ricardo Luis : “*Código civil y comercial de la Nación comentado*”; 1e ed.

; Santa Fe : Rubinzal Culzoni, 2015 , Tomo III, pág. 646).

Ahora bien, dijimos que la oportunidad perdida radica en el hecho de no haber contado con mejores recursos educativos durante el tiempo en que el demandado debió mantenerla en el mismo nivel de vida del que él gozaba. Como es fácil advertir, la valuación económica de la oportunidad pérdida presenta algunas dificultades, pues no es sencillo saber cómo se verían reflejadas, actualmente, aquellas mejores condiciones en la faz patrimonial de la actora. Sin perjuicio de ello, entiendo que esta dificultad para monetizar la chance no debe recaer sobre la actora, pues de lo contrario se la privaría injustamente de ver resarcido el daño de manera integral. La chance debe ser fijada en términos de razonabilidad y prudencia, puesto que el límite siempre viene dado por el enriquecimiento sin causa.

En un caso similar, la jurisprudencia entendió que *“corresponde confirmar la procedencia de la pérdida de chance de que el demandado privó a su hija menor de edad al no reconocerla, al ser incuestionable que, de haber ejercido aquél su paternidad de manera responsable, o cuanto menos respetuosa de los derechos fundamentales de su hija, O S habría contado muy probablemente con la posibilidad de vivir una infancia más plena y feliz y desarrollar completamente su potencial, habilidades y personalidad, en una dinámica familiar de por sí compleja, que el Sr. S solo contribuyó a perjudicar con su lamentable conducta”* (Expte. n° 55.903/2018 “B A N y otro c/ S A S s/ daños y perjuicios - Familia”, Juzgado n.º76, Sentencia del 11/06/2021)

Así las cosas, a los fines de gradar económicamente el valor de la oportunidad frustrada, considero que puede utilizarse el salario mínimo vital y móvil como referencia monetaria. En efecto, surge de las constancias de los autos conexos “J.R., N.R. - Beneficio De Litigar Sin Gastos – Expte. n.º 11120375” que la actora no percibe un salario mensual como puede advertirse de la lectura de los términos del escrito inicial, que reviste carácter de confesión judicial (art. 217, CPC).

Considero razonable que, de haber contado con una manutención acorde al nivel de vida de su

padre a partir de su nacimiento, la actora tendría hoy posibilidades de procurarse, al menos, el valor de un SMVM, que en la actualidad equivale a la suma de pesos trescientos trece mil cuatrocientos (\$313.400). Ahora bien, tratándose de una chance, entiendo que corresponde reducir ese valor al 60%, porcentaje en el que se traduce la posibilidad de que los beneficios dejados de percibir efectivamente habrían reportado un mejor ingreso para la actora.

Aquí quiero señalar que no desconozco que cierto sector de la jurisprudencia no efectúa reducción alguna cuando se trata de SMVM a pesar de tratarse de la indemnización de una chance. Considero que esta postura, aplicada rígidamente, puede conducir a resultados injustos, pues para aquellos casos en los que se supera el umbral mínimo sí se autoriza la reducción de la base del cálculo, aun cuando el salario tomado en cuenta sea levemente superior al mínimo. Ello implica que la reducción perfore efectivamente el SMVM, mientras que aquellas calculadas sobre el mínimo terminan por ser superiores al no efectuarse reducción alguna; lo que acaba por perjudicar a aquellos cuyos salarios son levemente superiores al umbral mínimo. En definitiva, en uno y otro caso corresponde reducir la base del cómputo, dado que lo que se repara es la pérdida de una oportunidad de mejora.

Dijimos anteriormente que en el escrito de fecha 18/12/2024 la actora sólo solicitó daño pasado, al haber hecho el cálculo por los períodos comprendidos desde los 18 hasta los 41 años. En este marco, y tratándose de daño pasado, corresponde efectuar la suma lineal de los períodos en los que se configuró la pérdida de chance, conforme el criterio sentado por el TSJ a partir del precedente “*Navarrete Eduardo Raúl C/ Superior Gobierno De La Provincia De Córdoba – Ordinario – Daños y Perjuicios – Sentencia n.º230 del 20/10/2009*”.

Ahora bien, en cuanto al cómputo inicial, corresponde fijarlo en la fecha a partir de la cual la actora habría, razonablemente, comenzado a percibir los beneficios que le habría reportado el hecho hipotético de haber tenido un mejor nivel de vida durante toda su niñez y adolescencia. Considero que, de haberse satisfecho adecuadamente la obligación de alimentos por parte del progenitor que contaba con un mejor nivel de vida, la actora habría podido capitalizarlo a

partir de los 18 años, edad en la que estimo habría, razonablemente, comenzado a ejercer actividades rentadas.

En suma, corresponde efectuar el cálculo de la partida indemnizatoria a título de pérdida de chance pasada, por la suma de \$188.040 por cada mes (60% SMVM), contados a partir de los 18 años de la actora (31/8/1998) hasta los 41 años (31/8/2021). Hechos los cálculos, anualmente se obtiene la suma de \$2.256.480,00, por lo que multiplicada por los años anteriores a la demanda se obtiene la suma total de \$51.899.040,00 (23 períodos), en la que se determina el valor del daño patrimonial pasado en concepto de pérdida de chance.

En cuanto a los intereses, tratándose de sumas que se fueron devengando mes a mes, corresponde aplicar interés a partir de que se adeuda cada una de las mensualidades. Este criterio responde a las pautas sentadas en el ya citado precedente “*Navarrete*”, en el que se dispuso expresamente que cada débito resarcitorio por frustración de chance productiva “*fue produciéndose sucesivamente al vencimiento de cada período donde la merma a sus aptitudes laborales genéricas pudiera haber tenido incidencia, y sólo a partir de cada uno de esos vencimientos se devengaron intereses moratorios*”.

Ahora bien, habida cuenta de que las sumas que se mandan a pagar se encuentran debidamente actualizadas, no corresponde que el interés contenga escoria inflacionaria, por lo que los accesorios se fijan en el equivalente a la tasa pura del 8% anual desde que cada suma es debida. En definitiva, corresponde acoger el reclamo en concepto de pérdida de chance pasada por la suma de cincuenta y un millones ochocientos noventa y nueve mil cuarenta pesos (\$51.899.040,00) con más intereses a tasa pura desde que cada suma mensual se debió, conforme se detalla a continuación.

Desde el presente en adelante, frente a la falta de pago de esta pieza, se adeudarán intereses que contengan escoria inflacionaria conforme se explicitan a continuación.

6) Intereses:

Conforme los elevados índices inflacionarios de los últimos años, la Sala Laboral del Superior

Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba, mediante sentencia N°128 del 01/09/2023 dictada en los autos caratulados “Seren c/ Derudder Hermanos SRL”, consideró procedente aumentar el plus de interés utilizado desde el citado precedente "Hernández c/ Matricería Austral", y resolvió que a partir del 01/01/2023 se adicione a la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA un 3% nominal mensual hasta el efectivo pago. Para fundamentar tal decisión, si bien el Alto Cuerpo utilizó argumentos similares a los referidos anteriormente, consideró especialmente la situación del país tanto para el acreedor como para el deudor, por lo que decidió no tener en cuenta en forma directa la inflación.

Así las cosas, por razones de economía procesal, entiendo que los intereses deben establecerse de conformidad a lo dispuesto en este último precedente jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia.

En función de lo expuesto, la tasa de interés de uso judicial se fija en la tasa pasiva que publica el BCRA con más el 0,5% mensual desde la fecha del evento dañoso hasta el 06/01/2002. De allí en adelante, 2% mensual hasta el 31/12/2022, y a partir del 01/01/2023 se incrementa el plus de interés aplicable sobre dicha tasa al 3% mensual.

Para el correcto cálculo, se debe realizar un único cálculo para la tasa pasiva que abarque todo el periodo correspondiente, y luego se deben calcular de manera separada los intereses mensuales según el escalonamiento señalado. Todo ello de conformidad a lo establecido al tratar cada uno de los rubros indemnizatorios.

7) Costas:

En cuanto a la imposición de las costas del juicio cabe señalar que han existido vencimientos parciales (art. 132, CPC). A los fines de que las costas reflejen el resultado del juicio no corresponde reducir la cuestión a un cálculo meramente aritmético. Por el contrario, valoro que la responsabilidad del demandado ha quedado demostrada y que los dos rubros peticionados también han procedido, aunque por sumas menores que la reclamadas por la actora. Entiendo así que la demandada ha resultado gananciosa en una gran proporción, por lo

que corresponde imponer las costas en un 90% a la demandada mientras que la proporción restante deberá ser soportada por la actora.

8) Honorarios:

Habida cuenta que la mayor parte de las tareas se cumplieron bajo la ley 9459 sin las modificaciones introducidas por la ley 11042, corresponde aplicar la ley vigente al tiempo de prestarse las mismas.

Así, a los fines de regular honorarios a los letrados de la actora, Dres. Carolina Soledad Farías y Osvaldo Farías, la base está dada por el valor de la sentencia. Actualizadas las sumas mandadas a pagar, se obtiene la suma de \$302.351.611,09. Habida cuenta de que el valor encuadra dentro de la cuarta escala del art. 36, C.A., los honorarios se fijan en el porcentaje del 16 en función de las pautas cualitativas del art. 39, C.A., en particular el resultado obtenido, la cuantía del asunto, y el tiempo empleado en la solución del litigio.

Efectuados los cálculos, se obtiene la suma de cuarenta y ocho millones trescientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y siete con setenta y siete ctvs. (\$48.376.257,77) en los que se regulan, en conjunto y proporción de ley, los estipendios de los Ab. Carolina Soledad Farías y Osvaldo Farías.

En cuanto a los honorarios del letrado de la demandada, la base está dada por el 30% del valor de la demanda debidamente actualizado, conforme lo dispuesto por el art. 31, 2º supuesto. Efectuados los cálculos, el valor peticionado en la demanda con más intereses asciende a la suma de \$729.091.105,00 por lo que el 30% equivale a \$218.727.331. Sobre este valor, corresponde aplicar la quinta y última escala del art. 36, C.A., por lo que corresponde calcular el 15%, obteniéndose la suma de treinta y dos millones ochocientos nueve mil noventa y nueve con sesenta y cinco ctvs. (\$32.809.099,65) en la que se regulan los honorarios del Ab. Pablo Francisco Escalera.

En cuanto a los estipendios de los peritos intervinientes, perito psiquiatra, Dr. Carlos Alejandro Acevedo, y perito Contador, Marcelo Rodolfo Pedernera Esquibel, considero que

ambos presentaron sus pericias en tiempo y forma. En su mérito, corresponde regular sus honorarios en la suma equivalente a 12 jus para cada uno de ellos, esto es cuatrocientos cinco mil ochocientos cuarenta y tres (\$405.843,00).

A dicho importe corresponde adicionar, para el perito psiquiatra, el 15% del monto regulado en conforme lo dispuesto en el art. 26 inc. B, ap. 3 de la ley 8577 y Ac. Reg. N° 30 serie B del 18/04/06. En lo tocante al perito Cr., corresponde añadir la suma del diez por ciento (10%) sobre los honorarios que se regulen por el desempeño del profesional en Ciencias Económicas en la actividades detalladas en el título II de la Ley 7626 o la que modifique o reemplace, y que “... las contribuciones serán depositadas dentro de los 10 días de quedar firme la Sentencia o el acuerdo de partes en la cuenta bancaria que la Caja informe.” (inc. 2). Siendo ello así, corresponde añadir el importe correspondiente al pago de las contribuciones creadas por la Ley 10.050 de los profesionales en Ciencias Económicas, es decir, el 10% de lo regulado.

Por las razones expuestas y normas legales citadas,

RESUELVO:

- 1) Acoger la demanda interpuesta por N.R. J.R. en contra de J.C.J.R. y, en su mérito, condenar a este último a pagar la suma de pesos noventa y dos millones doscientos trece mil cuarenta (\$92.213.040,00) comprensiva de daño moral (\$40.314.000) y daño patrimonial por pérdida de chance pasada (\$51.899.040,00), con más sus intereses.
- 2) Imponer las costas en un 90% al demandado perdidoso y en el 10% restante a la actora.
- 3) Regular los honorarios de los Ab. Carolina Soledad Farías y Osvaldo Farías en la suma de pesos cuarenta y ocho millones trescientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y siete con setenta y siete ctvs. (\$48.376.257,77) en conjunto y proporción de ley. Regular los emolumentos del Ab. Pablo Francisco Escalera en la suma de treinta y dos millones ochocientos nueve mil noventa y nueve con sesenta y cinco ctvs(\$32.809.099,65).

4) Regular los estipendios del perito oficial, Cr. Marcelo Rodolfo Pedernera Esquibel, en la suma de pesos cuatrocientos cinco mil ochocientos cuarenta y tres (\$405.843,00) con más el porcentaje correspondiente al pago de las contribuciones creadas por la Ley 10.050, equivalente al 10% de lo regulado. Regular los honorarios del perito psiquiatra oficial, Dr. Carlos Alejandro Acevedo, en la suma de cuatrocientos cinco mil ochocientos cuarenta y tres (\$405.843,00) con más el porcentaje del 15%, conforme lo dispuesto en el art. 26 inc. B, ap. 3 de la ley 8577 y Ac. Reg. N° 30 serie B del 18/04/06.-

Protocolícese y hágase saber.

Texto Firmado digitalmente por:

ARATO Maria Virginia

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2025.06.10